

מסורת הש"ס

(א) סנהדרין 5: ע"ש בכורות לא; (ב) נבטהדרין 5: איתא יהואקם כל מי שנאמרה הלכה בשמו בעולם הזה כי וע"ע שם ובכורות לא; (ג) ב"ב קנה: לעיל פ. נדה מז.; (ד) נבב"ז שם ובמה שם איתא רב חיאל; (ה) נ"ע היטיב תוס' ב"ב קנה: ד"ה הכ גרים ר"ת כו'; (ו) לעיל ד. ברכות כא.; (ז) לעיל כו. [תוספתא פ"ד, ח] לעיל כב.; (ט) לעיל ד. נמט.; (י) ס"א דבב. ס [ויקרא כ], ט ז"ל אשה,

‏

תורה אור השלם

- ↑ והבך בין השוב הולך לדודי למישרים דובב שפתי יגענים: שרי השירים י
- ↑ וְאִישׁ אֲשֶׁר יִקַּח אֶת אִחֹתוֹ בַּת אָבִיו אוֹ בַת אָמִיו וְרָאָהּ אֶת עֲרוּתָהּ וְהָיָה תְרָאָה אֶת עֲרוּתוֹ חֻדָּד הוּא וְנִבְרָתוֹ לְעֵינֵי בְנֵי עַמּוֹ עֲרוּת אִחֹתוֹ נִקְלָה עֵינָיו יִשְׂאֵל:
- ↑ עֲרוּת בַּת בָּנָה אוֹ בַת בָּתָר לֹא תִגְלֶה עֲרוּתָהּ כִּי עֲרוּתָהּ הִנָּה: ויקרא יח
- ↑ עֲרוּת אִשָּׁה וּבִקְהָל לֹא תִגְלֶה אֶת בַּת בָּנָה וְאֵת בַּת בָּתָהּ לֹא תִקַּח לְגִלּוֹת עֲרוּתָהּ שְׂאֵרָה תִּקְהָה וְהָיָה הָרָא: ויקרא יח י
- ↑ לֹא יִקַּח אִישׁ אֶת אִשְׁתּוֹ אָבִיו וְלֹא יִגְלֶה בָנָה אָבִיו: דברים כג א
- ↑ וְהָיוּ הָאִשִּׁים הַשֹּׂכֵב עִמָּהּ לְאִבֵּי הַנֶּעֱרָךְ הַמְשִׁימִים כֶּסֶף וְזָלוּ תְהִיָּה לְאִשָּׁה תַּחַת אֲשֶׁר עָנָה לֹא יוּכַל שְׁלָקָהּ כָּל יְקָיָה: דברים כב כט

‏

גליון הש"ס

תוס' ד"ה עריות וכו' ואר"י דסבירא היא וכו'. ע' לעיל ד' ב ע"כ מד"ה נמו:

‏

הגהות הב"ח

(א) גמ' וממאי דנאמסא

כמיז מעילויה דקרא

דכתיב ומנן:

‏

לעניו רש"י

פרש"ט ה"ה [פרומיירי].
לידות חסר מנוחה.

האשה רבה פרק עשירי יבמות

שיאמרו דבר שמועה מפי בעולם הזה.

שהיו שפתי נעות בקצר

כאלו אני חי: **דובבום**. נעות לשון ‏^י דבר שמרמיח ומנלנלך: **וומר**.

כלי שמיניחין בו ענבים עד שמתחממין ויינו נוח ללכת כמו מכמר

בישראל דתמיד נשחט (פסחים נח.). **דובב**. היין רוחש ועו ויולל למעלה. **דובב פריט"ה**: **לא חולץ ולא**

מייבם. דללו צר אוקומי שם ללחיו הוא. אלמא כגדול חשיב ולא אמרינן קטן הוא וימתינו לו: והוא שנוולדו לו'. הא דקמני דחשבינן ליה כגדול כגון שנוולד לו סימני סרים דמוכחא מילמא דהאי דלא מיימי משוס דסרים הוא אצל כל כמה דלא חזינן ציה סימני סרים מלינן ציה קטנות ומייסינן דלמא אמו: **עד כמה**. נידון כקטן: **כי אסו לקמיה דרבא**. נן כ' שלא הביא למצדק אי משוס קטנות אי משוס סריסות: **אנכיוהו**. האכילוהו והסקוהו עד שיהא צריא ושמן:

הדרן עלך האשה רבה

נושאיין על האנוסה. לאחר

שאנס ופתה את האשה

מותר לישא בתה ואחותה ואמה:

ר' יסודה אומר **כו'**. בגמרא מפרש

טעמא: **גמ' הניטען**. הנחשד ויאל

עליו קול: **מדרינן**. משוס גזירה

שמא לאחר שישא את בתה יזנה עס

הראשונה והוה אונס ומפתה על

הנשואה: **תני נושאיין לנפחלה**.

בתמיה: **לאחר מיסה**. שמתה

האנוסה והמפותה דמו ליכא למגור

מירי: **כנון נאמר שביצה**. ככל

עריות צפרשה קדושים תהיו' ככלתו

ודומתו בזכור ובצממה: **וכאן**. בנאשה

ואמה ובקרוצות הנאסרות לו מממת

אשתו: **נאמרה קימה**. איש ‏^ט כי יקח

את אשה ואת אמה (ויקרא כ) ואשה

אל אחותה לא תקח (שם יח): **דדך**

ליקומין. שהיתה ראשונה לקומתו

חייב על השניה כשצא עליה דבשניה

ליכא למימר ליקומין דהא לא תפסי

צה קידושין: **הראוי לשביצה**. היכא

דליכא למימר ליקומין ממשי: **ואיפוך**

אלא. בת צנך דממעט לצב צנה

בנשואתו משתעי ואידך קרא דלסר

לבת צנה ואע"ג דלאו מייניה

באנוסה מוקמינן ליה: **לאחר**

מיסה. שמת אציו דליכא לאו דיצמה

לשוק ואוקמא קרא עליה בלאו

דכנף הראוי לאציו ובלאו דדדומתו:

אח

נושאיין על האנוסה. איירי דתנא צהאשה רצה (לעיל 5ה) דלין

שביצת אחותה אוקרמה תנא נמי צהאי פירקא דלס

אנס אשה מותר לישא קרוצומיה:

ובל **היבא דאיבא איסורא** **דרבנן** **תני נושאיין לבתחלה**. ה"ה דה"מ

למפרך מצרייתא דקמני דמותר אלא

דניחא ליה למפרך מממתימין:

הראוי לבקחה קיחה. מדלא

כתיב בלשון שביצה משמע

דלדרשה דדרך ליקומין הוא דלמא

לךך צא למעט אונסין אצל כי יקח

את אחותו התם ליכא למיטעי שר"ל

קימה אלא שביצה דכ"ע ידעי דלין

קדושין מופסין בלחמות:

ואיפוך אנה. דלונסין יס ללסור

יותר כיון דעצד ליסורא

ועצר על ומללא הארץ זמה (ויקרא

יט) אצל בנישואין דלא ענד ליסורא

אין ללסור צקרוצומיה:

ערויות שאר בתיב בהו. וא"מ

כיון דליסור אשה וצמה לא תגלה נפקא

אימא שלא אסר הכתוב אלא היכא

דגלי ערות שמהין אצל נכנסה לחופה

ולא נצעלה מותר לגלות ערות

האחרת ואר"י ‏^ס דנצלה היא כיון

דכמצ שזר צקרא ועל ידי הנישואין

צאה השארות:

איבעית אימא לאחר מיתה.

וכנף אציו הוא

היינו כנף שראוי לאציו צחייז:

אח

נושאיין יעל האנוסה ועל המפותה ה"האונס על הנשואה חייב

‏^י נושא אדם אנוסת אביו ומפותת אביו אנוסת בנו ומפותת בנו

רבי יהודה אומר באנוסת אביו ומפותת אביו: **גמ'** תנינא להא דת"ר

אנס אשה מותר לישא בתה נשא אשה אסור לישא בתה ורמיניהו ‏^י הנמנען

מן האשה אסור באמה ובבתה ובאחותה ‏^י מדרבנן וכל היכא דאיבא איסורא

מדרבנן תני נושאיין לבתחלה כי תנן מתניתין ‏^י לאחר מיתה מנא הני מילי

דת"ר כבולן נאמר שכיבה וכאן נאמר קיחה לומר לך דרך ליקוחין אסרה תורה

א"ל רב פפא לאב"י אלא מעתה גבי אחותו דכתיב ‏² איש אשר יקח את אחותו

בת אביו או בת אמו הכי נמי דרך קיחה הוא דאסור דרך שכיבה שרי א"ל

ליקוחין כתיבי בתורה סתם הראוי לקיחה קיחה הראוי לשכיבה שכיבה רבא

אמר אנם אשה מותר לישא בתה מוכחא ‏^י בתיב ‏³ ערות בת בנך או בת בתך

לא תגלה הא בת בנה דידה ובת בתה דידה גליי וכתיב ‏⁴ ערות אשה ובתה לא

תגלה את בת בנה ואת בת בתה לא תקח הא כיצד כאן באונסין כאן

בנשואין איפוך אנא ערויות שאר כתיב בהו בנשואין איבא שאר באונסין

ליבא שאר: רבי יהודה אומר באנוסת אביו וכו': אמר רב גידל אמר

רב מאי ‏^י טעמא דרבי יהודה דכתיב ‏⁵ לא יקח איש את אשת אביו ולא יגלה כנף אביו לא יגלה

וממאי דבאנוסה כתיב ‏⁶ דכתיב מעילויה דקרא ‏⁶ ונתן האיש השוכב עמה לאבי הנערה חמשים כסף ורבנן אי

הוה סמך ליה כדקאמרת השתא דלא סמך ליה מיבעי ליה לכדרב ענן דאמר רב ענן אמר שמואל בשומרת

יבם של אביו הכתוב מדבר ומאי כנף אביו כנף הראוי לאביו לא יגלה ותיפוק ליה משום דודתו לעבור עליה

בשני לאוין ותיפוק ליה משום יבמה לשוק לעבור עליה בשלשה לאוין ואיבעית אימא לאחר מיתה

אח

דלא מיימי משוס קטנות הוא ומחזקינן ליה כקטן עד רוב שטחיו (לעיל 9). לא חולץ ולא מייבם. סרים לאו צר חללה דכמיז להקיס לאחריו שם בישראל והאי לאו צר הכי הוא (נדה מז.) וכל שארש עולה ליעוס אינו עולה לחללה (ושב"ס ב"ב קנה.). והיא האילונית לא חולצת ולא מתייבמת. ומשאת לכל מי שהיה, דרחמנא פטרה דכמיז והיס הכסור אשר תלך, פרט לחיליות שאינה יולדת (נדה מז.). הדרן עלך האשה רבה

נושאיין על האנוסה ועל המפותה. דלא נאסרו קרוצות אשה על האיש אלא אם כן קידשה לראשונה, דלשום כמיז צה וקוסה, ואיש אשר יקח את אשה ואת אמה (לעיל כו.). נושא אדם אנוסת אביו ומפותת אביו. שלא נאסרה עליו עולמים אלא אשת אציו, דכמיז ערות אשת אבין, ואשת משמע ע"י אישות דקדושין (לעיל ד.). אנוסת בנו ומפותת בנו. לאו כלתו היא, דלין כלת אלא מקודשת ורואיה לחופה (שם). אסור באמה ובתה ואחותה. דמפרש טעמא לקמן, שמא לאחר שישא את אמה או את בתה מזה וזו עמו, ובזנות קמא לא הוה מיתסר בלמה ובקרוצומיה, דק"ל נושאין על האנוסה ועל המפותה, אכל משגשא את אמה ואת בתה עומדת הניטעת הראשונה עליו בצרת, דתנן האונס והמפתה על הנשואה חייב (לעיל כו.). הא בת בנה דידה ובת בתה דידה. שלא ילדה ממך, גליי וכתיב ערות אשה ובתה לא תגלה. משמע צין שילמהה לך צין שילמהה לאם אחר (סנהדרין עה.). כאן באונסין כאן בנשואין. אם אטוסתך או מפותה לך היא אי אמה מחזר על בתה אלא אם כן ממך היא, ואם אשתך היא אמה מחזר אף על בת שילדה לאם אחר (שם ובעי"ז תיגיה יא.). השתא

דלא סמך ליה. דכמיז לא יקח איש את אשת אציו בנינים (לעיל ד.).

צו.

פ א ב מיי פ"צ מהל'

אישות הל' יא סמג
עשין ט טוש"ע אה"ע סי' קנה ספ"י יז וסומן קעב

ספיק' ו:

פ א ג מיי שם טוש"ע שם

סומן קנה ספ"י יג:

א ד מיי פ"צ מהל'

אסורי פולה הל"א

סמג לאין קג וקד [טוש"ע

אה"ע סי' טו ספ"י יג]:

ב ה מיי שם הל' י:

ג ו מיי שם הל' יג

[טוש"ע שם סומן טו

ספיק' ה]:

ד ז ח מיי שם הל' יא

[טוש"ע שם]:

‏

‏

‏

תוס' חד מקמאי

נושאיין על האנוסה הא

דתנן גירות שמתגירו בניה

עמה לא חולצין ולא

מייבמין פ' אסורים ליבם

מדרבנן משום דמחלפי

באשת אחיו מן האם

ודוקא בשוין אחים מן

האב (ורא) ומן האם אבל

אחותו מן האב ולא מן האם

שריא ואחים מן האב ומן

האם נמי דאסיר ה"מ (בב"ס

ראשה) [דוקא בבש"ס]

דאנסוב לבתו דתאגריז

אבל בבשים דאנסיב

כשהוא עובר כוכבים

לכ"ע שרי אפי' באחים מן

האם והיכא דראשון הורתו

שלא בקדושה ולידתו

בקדושה והשני הורתו

ולידתו בקדושה חייבים

כרת משום אשת אה. תניא

עובר כוכבים שהיתה

הורתו שלא בקדושה

ולידתו בקדושה יש לו

שאר האם ואין לו שאר

האב כיצד נשא אחותו מן

האם יוציא מן האב יקיים

אחות אב מן האם יוציא

מן האב יקיים. אח מן האם

יוציא מן האב רמ"א יוציא

וחכ"א יקיים שהיה רמ"א

כל עורה שהיא משום שאר

האם יוציא מן האב יקיים

ומותר באשת אחיו ובאשת

אחיו אביו. ושאר כל

הערויות מותרות לו לאתריי

אשת אביו נשא אשה

ובתה כונס [אחת] ומציא

[אחת] ולבתחלה לא

יכנס:

‏

מוסף רש"י

שפותחיו דובכות. נעומ,

והנאש הוא לו שדומה

כמי (בבבדות לא.). **ויבוא**

ראיה שהוא בן עשרים.

אם צ"ד מלריקין את

הינמה לחלון ולייבם, יציאו

קרובי הינמה רלחיה שהוא

בן עשרים ומיעפסר בלא

חללה ויזנס (לעיל 9).

והוא הסריס. כלומר

ועולדו צו סימני סרים,

והכי מפרש צנדה צפ' יולל

דופן (מז): דאי לא נולדו

לו סימני סרים אמרינן הא